

1500562-42.2022.8.26.0396

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RAPHAEL FARACO NETO

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... equiparado ao crime de homicídio e tráfico de drogas), a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para cada um dos crimes.

2. Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes. Lado outro, o acusado é menor de 21 anos, sendo assim, torno a pena ao patamar mínimo de 01 ano, aplicando-se a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

1ª Vara

Rua São Sebastião , 779, Novo Horizonte-SP - cep 14960-040

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500562-42.2022.8.26.0396 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500562-42.2022.8.26.0396

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2128041/2022 - DEL.INV.GER. NOVO HORIZONTE, 18539894 - DEL.INV.GER. NOVO HORIZONTE,

442/22/714 - DEL.INV.GER. NOVO HORIZONTE, 2128041 - DEL.INV.GER. NOVO HORIZONTE

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 1 e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. RAPHAEL FARACO NETO

Vistos.

LUAN GABRIEL CARVALHO SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, por três vezes; e artigo 155, §1º, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal.

Consta na denúncia que o acusado, no dia 22 de abril de 2022, por volta das 21 horas e 41 minutos, na Rua Octaviano Marcondes, nº 537 - fundos, Centro, nesta cidade e comarca de Novo Horizonte/SP, o acusado subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda/CG 150 Sport, cor cinza, ano/modelo 2008/2008, placa EED2779, pertencente à vítima Igor Martins de Oliveira Barbosa.

Consta também que, no dia 23 de abril de 2022, durante a tarde, na Rua Rui Barbosa, defronte ao estádio conhecido por "Quirinão", Centro, nesta cidade e comarca de Novo Horizonte/SP, o acusado subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em

uma motocicleta Honda/CG 150 Fan ESDI, ano/modelo 20212/2012, cor cinza, placa ESM9580, pertencente à vítima André Luís Rodrigues Júnior.

Consta ademais que, no dia 24 de abril de 2022, por volta das 00 horas e 40 minutos, na Rua Vinte e Oito de Outubro, nº 1202, nas dependências da “Santa Casa de Misericórdia”, Centro, nesta cidade e comarca de Novo Horizonte/SP, o acusado, prevalecendo-se do horário de repouso noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda/CG 125 Titan ES, cor vermelho, ano/modelo 2002/2003, placa CZS8522, pertencente à vítima Aline Botelho Corrêa.

Consta por fim que, no dia 24 de abril de 2022, em horário incerto, sabendo-se que entre as 20 horas e 30 minutos e as 22 horas, na Avenida Domingos Baraldo, nº 1693, Jardim Botura, no local conhecido por “Pesqueiro Osmar Alves”, nesta cidade e comarca de Novo Horizonte/SP, o acusado subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda/CG 125 Titan KSE, cor vermelho, ano/modelo 2003/2003, placa DBR3568, pertencente à vítima Wilson Flávio de Lima.

A denúncia foi recebida (fl. 55/56), o acusado foi citado (fl. 70) e ofereceu resposta à acusação (fls. 80/96). Durante a instrução probatória, foram ouvidas as vítimas, três testemunhas e, ao final, o acusado foi interrogado.

Em suas alegações finais, a Promotora de Justiça pleiteou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Por outro lado, a defesa pleiteou a absolvição do acusado reiterando a resposta à acusação.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal merece prosperar, visto que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas. Por outro lado, inexistem quaisquer causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

A materialidade da infração penal foi constatada através das investigações policiais procedidas, resultando nos seguintes documentos: Termo de Declarações (fl. 29; 39; 41/42); Termo de Interrogatório (fls. 36); Boletim de Ocorrência (fls. 07/08; 21/28), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 30/32) e Relatório Final (46/47). A autoria também é indubitável.

Com efeito, a vítima Wilson Flávio de Lima, em solo policial, declarou que estava no pesqueiro do Osmar, na data de 24/04/22, por volta das 20:30 horas, estacionou a motocicleta Honda /CG 125 Titan KSE, cor vermelha, placa DBR3568, no interior do pesqueiro e por volta das 22 horas quando saía do local para retornar para casa percebeu que foi subtraída, juntamente com o capacete que estava no guidão. No local, acionou a Polícia Militar. Em juízo, esclareceu que havia estacionado sua motocicleta no pesqueiro e o veículo foi subtraído. Por fim, afirmou que recuperou a motocicleta com alguns danos.

A vítima André Luís Rodrigues Junior esclareceu que foi até o estádio para pegar uns objetos e, ao sair, percebeu que sua motocicleta havia sido subtraída. Afirmou que a motocicleta foi restituída, mas apresentava alguns arranhões.

A vítima Aline Botelho Corrêa, em solo policial, declarou que no dia dos fatos não estava passando bem, motivo pelo qual procurou atendimento no Pronto Socorro local, onde estacionou sua motocicleta Honda/CG 125, vermelha, placa CZS8522, defronte ao hospital, próximo ao local onde ficam as ambulâncias. Após deixar o local, por volta da meia noite e meia, não mais encontrou sua motocicleta, razão pela qual acionou a Polícia Militar. Em juízo, relatou que precisou ir ao hospital e, ao sair, por volta da 01 da manhã, percebeu que sua motocicleta havia sido subtraída. Por fim, esclareceu que a motocicleta não foi restituída, uma vez que ela foi encontrada toda desmontada. Assim, apenas vendeu o que restou do veículo.

A vítima Igor Martins de Oliveira, em solo policial, declarou que no dia dos fatos sua Motocicleta Honda CG 1502 Sport, cinza, 2008, placa EED-2779 foi furtada. Em juízo, esclareceu que foi até a casa de um amigo e, no momento em que foi embora, por volta das 22 horas, percebeu que sua motocicleta havia sido subtraída. Relatou que viu a subtração pelas câmeras de segurança.

A testemunha Paulo Rogério Zanluqui, na condição de policial militar, em juízo, declarou que estava em serviço com o seu companheiro de farda quando receberam uma denúncia de que o autor dos furtos seria o acusado e se encontraria em sua residência. Ao chegarem, conversaram com o acusado o qual confessou os furtos realizados afirmando que precisava de dinheiro para voltar para São José do Rio

Preto. A entrada na residência foi franqueada pela mãe do acusado, e no local conseguiram encontrar a roupa que o acusado utilizava no momento dos furtos, de acordo com as imagens de câmeras, e puderam localizar, também, algumas peças de motocicletas.

A testemunha Claudio Henrique Avila, na condição de policial civil, em juízo, declarou que as investigações foram feitas por parte da polícia militar. Relatou que o acusado confessou ter furtado as motocicletas e afirmou ter visto o vídeo das câmeras de segurança.

O acusado, em juízo, confessou o furto das motocicletas. Esclareceu que estava morando em Novo Horizonte com sua mãe, entretanto, teve uma briga familiar com sua genitora. Diante disso, após ter um surto psicótico, furtou as motocicletas para conseguir voltar para a cidade de São José do Rio Preto. Por fim, afirmou que abandonou todas as motocicletas para os policiais recuperarem e devolverem as vítimas.

Pois bem. Os depoimentos das vítimas e testemunhas são esclarecedores, vez que descreveram de forma minuciosa, como se deram os fatos. Todas disseram que, após estacionarem suas respectivas motocicletas, notaram que foram subtraídas.

Ademais, os policiais afirmaram que, pelas imagens de câmeras de segurança, foi possível em um dos crimes visualizar o réu com as vestes apreendidas em sua residência, relatos que estão em consonância com o relatório de investigações (fls. 12/13).

Se não bastasse, os policiais ainda ressaltaram que o réu confessou os fatos, ou seja, asseverou que, de fato, havia subtraído as motocicletas.

Por fim, o acusado confessou os fatos, confirmando ter furtado os objetos.

Tal confissão encontra-se em harmonia com o conjunto probatório, tendo sido colhida com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual deve ser inteiramente considerada. Nesses casos, a jurisprudência pacificou se em acolher a confissão judicialmente realizada, considerando a suficiente para sustentar o decreto condenatório. Ademais, impede salientar que a confissão corrobora o relato das testemunhas.

Desse modo, a condenação é medida que se impõem.

APLICAÇÃO DA PENA.

1. Tendo em vista as circunstâncias judiciais do delito (art. 59 do CP), considerando a personalidade voltada para a prática delitiva (além da prática da infração penal em tela, pouco tempo depois de completar a maioridade, o réu possui diversas condenações na Vara da Infância, sendo condenado por ato infracional equiparado ao crime de homicídio e tráfico de drogas), a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para cada um dos crimes.

2. Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes. Lado outro, o acusado é menor de 21 anos, sendo assim, torno a pena ao patamar mínimo de 01 ano, aplicando-se a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, não há causas de diminuição de pena. Lado outro, um dos crimes (B.O nº BF 1831-1/2022 - vítima Aline Botelho Corrêa) foi perpetrado durante o repouso noturno (lembrando que se trata de uma cidade pacata, sendo que no horário do crime havia, sem a menor dúvida, uma menor vigilância sobre o bem), destarte, aumento a pena em um terço para aludido delito e fixo a reprimenda em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Do crime continuado

Evidente que houve a ocorrência de 04 (quatro) crimes de furto, os quais foram perpetrados na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, afinal, o réu se utilizou do mesmo modus operandi (condições de tempo, lugar e forma de execução) para cometer os delitos. Nessa senda, aumento a pena do crime mais grave (com a majorante do repouso noturno) em 1/4 (por terem sido praticados quatro crimes), fixando a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR o acusado LUAN GABRIEL CARVALHO SANTOS pela prática dos crimes de furto (no art. 155, caput, do Código Penal, por três vezes, e artigo 155, §1º, do Código Penal), todos na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, à pena

privativa de liberdade de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

A despeito da personalidade voltada para a prática delitiva, o acusado é menor de 21 anos e não ostenta antecedentes criminais, tampouco reincidência, sendo assim, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento de pena.

Considerando que o acusado já foi condenado por ato infracional equiparado à tráfico de drogas e homicídio, e levando-se em consideração que mesmo com a aplicação de medidas socioeducativas, ele voltou a delinquir, perpetrando ao menos quatro crimes de furto em aproximadamente dois dias, entendo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito não será suficiente para que a pena alcance o seu objetivo (punição e ressocialização). Pelos mesmos motivos, inviável a suspensão condicional da pena.

Condeno-o, ainda, nos termos do artigo 72, do Código Penal, ao pagamento de pena pecuniária no importe 43 (quarenta e seis) dias multa (13 dias multa relativamente ao crime com a majorante - furto noturno - e 10 dias multa para os demais), fixada no valor mínimo legal, com correção monetária a partir da execução; Deixo de fixar o valor da indenização pelos danos causados (art. 387, IV do CPP), tendo em vista que a res furtiva foi recuperada.

Considerando o quantum de reprimenda aplicada e o regime inicial de cumprimento de pena (aberto), entendo que não mais persiste os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual poderá o acusado aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade. Expeça-se imediatamente o alvará de soltura.

Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), porém, suspensa a exigibilidade, vez que houve a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Novo Horizonte, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA